

0028378-78.2021.8.26.0050
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Quadrilha ou Bando
Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 17ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/02/2022

... seu pagamento; tudo para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e, adquiriu, recebeu, guardou, teve em depósito e trouxe consigo para consumo de terceiros 600 porções de cocaína com peso líquido de 337g, 305 porções de cocaína (crack), com peso líquido de 147g, e 1560 porções de maconha, com peso líquido de 4000g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
17ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0028378-78.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0028378-78.2021.8.26.0050
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Quadrilha ou Bando
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 103/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre
Entorpecentes de Diadema
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS NUNES DE OLIVEIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

LUCAS NUNES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343 de 2006, porque, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 16h, na Avenida Muzambinho, altura do nº 446, casa 10 (casa do acusado), Jabaquara, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, associou-se com um indivíduo que lhe ofereceu fazer a função de guarda e distribuição de drogas para a "biqueira", com um segundo indivíduo que pega uma quantidade e leva até a biqueira e com um terceiro indivíduo que fica no local para vender e avisa ao denunciado quando o entorpecente está

acabando, com um quarto indivíduo que abastecia a casa do denunciado uma vez por semana, além de outros indivíduos desconhecidos que passavam e deixavam drogas na casa do denunciado e o seu pagamento; tudo para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e, adquiriu, recebeu, guardou, teve em depósito e trouxe consigo para consumo de terceiros 600 porções de cocaína com peso líquido de 337g, 305 porções de cocaína (crack), com peso líquido de 147g, e 1560 porções de maconha, com peso líquido de 4000g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com legislação regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia apenas em relação ao crime de tráfico de drogas, rejeitada em relação ao crime de associação.

Citado o acusado e designada audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final, em seguida, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, sendo o acusado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, estando os autos em segunda instância aguardando o julgamento da apelação interposta pela d. defesa.

Dada a interposição de R.E.S.E. em relação à rejeição da denúncia pelo crime de associação, prosseguiu-se nestes autos, dado o fato de ter sido dado provimento àquele recurso, sendo nesta data renovada a instrução em relação ao acusado, ora pelo crime de associação.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a condenação do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia não foram ao longo da instrução devidamente comprovados, não havendo nos autos qualquer prova que revele acordo prévio do acusado com terceiros, também não havendo qualquer prova que indique vínculo associativo duradouro, o que impede o reconhecimento da figura delituosa imputada ao acusado.

A bem da verdade, salvo o quanto apurado na fase policial, suficiente para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, nenhuma prova foi produzida durante a instrução que pudesse confirmar o quanto sustentado pela d. Promotora de Justiça em sua peça inicial, vendo-se, pois, que o quadro probatório é incerto, dando margem a dúvidas e incertezas, que não se coadunam com o juízo de certeza que se exige à prolação de um decreto condenatório, temerária a condenação de quem quer que seja em tais condições.

Em tal contexto e resta evidente não surgir a prova dos autos como límpida e firme para fins de condenação, surgindo a decisão absolutória como a mais acertada, pois em tal sentido a jurisprudência dominante ensina que “para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação” (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver LUCAS NUNES DE OLIVEIRA da imputação que se lhe fez a denúncia, o que faço com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publicada esta em audiência, registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA